

תנ"ך בנקודות - חוק וחברה

ויקרא י"ט, פסוקים א' – ד', ט' – י"ח – חוקים סוציאליים

החזרה המרובה בפרק על "אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" או "אֲנִי ה'" מדגישה:

- באמצעות קיום החוקים יתעלו בני ישראל לדרגה של קדושה, וידמו לאל בקדושתו.
- ה' הוא מקור החוק, לכן יש להקפיד על קיום החוקים.

החוקים המופיעים בקטע זה:

- פסוקים א' – ב' - הקדמה לחוקים.
- פסוק ג' - כיבוד הורים ושמירת השבת.
- פסוק ד' - איסור עבודת אלילים.
- פסוקים ט' – י' - דאגה לנזקקים באמצעות מתנות מיבולי האדמה: פָּאָה, לֶקֶט, עֹלִל ופֶּרֶט.
- פסוקים י"א – י"ט – אוסף של חוקים חברתיים ומשפטיים.

דברים כ"ד, פסוקים י' – כ"ב – חוקים סוציאליים

פסוקים י' – י"ג – מה אסור למלווה שלוקח משכון/ עבוט (ערבות מהלווה)

- המלווה הוא זה שנותן את ההלוואה והלווה הוא זה שמקבל את ההלוואה.
- המלווה לוקח משכון (ערבות) מהלווה כדי לוודא שהוא יחזיר לו את ההלוואה.
- על המלווה חלים האיסורים הבאים בקשר ללקיחת העבוט:
 - אסור למלווה להיכנס לביתו של הלווה ולבחור את העבוט. זה מבייש את העני.
 - אם המלווה לקח את הבגד של העני בתור עבוט, אסור לו להחזיק את הבגד אחרי שקיעת השמש. אולי זה הכיסוי היחיד שיש לו, ואסור שיהיה לו קר בלילה.

פסוקים י"ד – ט"ו – איסור הלנת שכר

- אסור למעסיק למנוע את השכר (=הלנת שכר) של הפועל. לא משנה אם הוא עברי או גר.
- המעסיק חייב לשלם את השכר לפני סוף היום, כדי שהפועל יוכל לקנות אוכל.
- אם המעסיק יעבור על החוק, הפועל יפנה לה' והלנת השכר תיחשב לחטא חמור.

פסוקים י"ז – י"ח – משפט צדק לגר, יתום ואלמנה

- קיימת אזהרה לשופטים שלא יעוותו את גזר הדין לרעת הגר, היתום והאלמנה (החלשים ביותר בחברה).
- קיימת אזהרה למלווה לא לחבול (=לקחת כערבון) את הבגד של האלמנה.
- הנימוק לאזהרות אלה – "וזכרת כי עבד היית במצרים" – בני ישראל היו בעצמם חלשים ועניים ועליהם לזכור זאת ולנהוג באופן מיטיב עם החלשים בחברה שלהם.

פסוקים י"ט – כ"ב – מתנות חקלאיות לחלשים בחברה

- אחת הדרכים שבהן ניתן לעזור לעניים הוא על ידי נתינת מזון ישר מהשדה. לא מביאים את המזון אל העני, העני צריך לצאת מהבית ולהגיע לשדה ולעבוד בשביל המתנות שהוא מקבל בחינם.
- מתנה ראשונה – לקט. אם בעת הליקוט של השיבולים חלק נופלות – החקלאי צריך להשאיר אותן. העניים יבואו אח"כ ויאספו.
- מתנה שנייה – שכחה. אם החקלאי שכח אלומה של שיבולים בשדה, שישאיר אותה שם ולא יחזור לקחת אותה. העניים יבואו אח"כ ויאספו.

- מתנה שלישית – פאה. כשהחקלאי קוצר את השדה, הוא צריך להשאיר פאה (פינה בשדה) בלתי קצורה. חז"ל פסקו שהגודל של פאה הוא 1/60 מהיבול. העני יבוא ויקצור.
- מתנה רביעית – עוללות. החקלאי ישאיר בכרם את אשכולות הענבים שלא בשלו (=עוללות). העני יבוא ויבצור אותם.
- מתנה חמישית – פרט. אם נשרו ענבים בודדים מתוך האשכול – לא לאסוף אותם. העני יבוא אח"כ וילקט אותם.
- מתנה שישית – פארה. אסור למסוק את הזיתים שנמצאים בצמרת של העץ, או לקטוף את הזיתים שלא נפלו בזמן המסיק. אח"כ יבוא העני ויקטוף אותם.
- הנימוק לחוקים הוא כפול:
 - הנמקה היסטורית. תזכורת לעם ישראל שהיה במצרים.
 - הנמקה דתית. החוקים האלה הם צו אלוהי.

דברים ט"ז, פסוקים א' – י"ז - חגים

פסוקים א' – ח' - פסח

- החג בחודש האביב, ונימוקו: זכר ליציאת מצרים.
- מצוות קורבן פסח: צאן ובקר. מקום שחיטתו ואכילתו: במקום אשר יבחר ה'. זמן אכילתו: בערב החג עם שקיעת השמש. צורת אכילתו: בצלייה. הנותר מהקורבן: אסור באכילה ויש לשרפו עם עלות השחר.
- מצוות אכילת מצה: סתירה בין פסוק ח' לפסוק ג'.
- נימוק לאכילת מצות: כי בחיפזון יצאת ממצרים.
- איסור חמץ: שלא ייראה בכל גבולך שבעה ימים ואסור לאכול את קורבן הפסח עם חמץ.
- היום השמיני, והאחרון - עֶצְרַת - עוצרים מכל מלאכה למען עבודת ה' ושמחה.

פסוקים ט' – י"ב - חג השבועות

קביעת מועד החג: סופרים שבעה שבועות מתחילת הקציר (בוויקרא נקבעה הספירה מ-ט"ז בניסן).
מצוות חג נוספות:

- עליך לתת "מִסֵּת קִדָּבַת יָדְךָ" - כלומר תרומות ומתנות כפי יכולתך (פסוק י')
- עליך לשמוח ולשתף בשמחת החג גם את הנזקקים בחברה (פסוק י"א)

פסוקים י"ג – י"ז - חג הסוכות — 17-13

מועד החג: כאשר אוספים את היבולים מהשדה, לכן החג נקרא גם חג האסיף.
מצוות החג:

- דגש מיוחד לשמוח בחג זה
- יש לשתף בשמחת החג את הגר, את היתום, את האלמנה ואנשים משבט לוי.
- החג היחיד שבו יש דרישה לחגוג שבעה ימים במקום מרכזי.

דברים ט"ז, פסוקים י"ח – כ' – מינוי שופטים

יש למנות שופטים ושוטרים (מערכת משפטית) בכל עיר ועיר. הם יקפידו על שפיטה הוגנת:

- לא להטות את המשפט
- לא להכיר פנים

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית

- ולא לקחת שוחד
- אלא לדבוק בעשיית הצדק

דברים ט"ז, פסוקים כ"א – כ"ב – איסור מנהגי עבודה זרה

- איסור עבודה זרה בישראל - עובדי האלילים עבדו את ה"אֲשֶׁרָה" ואת ה"מִצֵּבָה", לכן החוקים מנסים להרחיק את בני ישראל ממנהגי הגויים.
- אסור שבעבודת ה' ידבק כל שריד ממנהגי הגויים (כגון "אֲשֶׁרָה" ו"מִצֵּבָה"), ולעבוד את ה' יחד עם מנהגי פולחן זרים (איסור הסינקריטיזם)

דברים י"ז, פסוקים ח' – כ' – סדרי שלטון

פסוקים ח' – י"ג – בית המשפט העליון

- במידה וקיים קושי בהכרעת דין, בכל נושא שהוא, יש לעלות למקום שה' יבחר.
- במקום הזה יושבת הערכאה העליונה וחייבים לציית לפסק הדין שהיא תיתן.
- מי שלא יציית לפסק הדין – ימות.

פסוקים י"ד – כ' – חוק המלך

- החוק לא קובע שצריך למנות מלך, אבל אם ירצו למנות מלך, החוק מפרט את ההגבלות על המינוי ועל המלך עצמו.
- הגבלה ראשונה – אסור למנות מלך נוכרי.
- הגבלה שנייה – אסור למלך להגזים ולהרבות לעצמו סוסים, נשים, כסף וזהב.
- מה כן מותר? הקריאה בתורה. הקריאה תגן על המלך מפני שתי הסכנות הכי גדולות שיש למי שהוא בתפקיד גבוה: פגיעה באחר ואי קיום המצוות.

דברים כ' – חוקי המלחמה

פסוקים א' – ד'

לשם עידוד הלוחמים היוצאים למלחמה מודגש שהניצחון במלחמה הוא בזכות ה' ולא בזכות הכוח החומרי. כמו כן לפני המלחמה כוהן, הנקרא בפי חז"ל "משוח מלחמה", מעודד את היוצאים למלחמה שיבטחו בה'.

פסוקים ה' – ט'

השוטרים מציינים שתי קבוצות של משוחררים מחובת הגיוס (למלחמת רשות):

הקבוצה הראשונה

- איש שבנה בית חדש ולא חנך אותו
- איש שנטע כרם, אך לא נהנה מפירותיו בשנה החמישית
- איש שהתארס וטרם התחתן

הנימוק לשחרורם: הומני-אנושי - דאגה לצרכים של הכלכלה, החקלאות והמשפחה. יש להתחשב בצרכים של האיש "פֶּן יָמוּת בְּמִלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר" ייהנה מפירות העמל שהחל בו.

הקבוצה השנייה של המשוחררים: מדובר באיש פחדן.

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית

הנימוק לשחרורו: תועלת-צבאי - פן יפגע במורל של יתר החיילים ו"ידביק" אותם בפחדיו (פסוק ח').

פסוקים י' – ט"ו

- **במלחמת רשות** כאשר הנך יוצא לכבוש עיר, עליך להציע לתושבי העיר שלום. אם הם ייענו לדרישת השלום שלך (=כניעה) –
- הם יגויסו לעבודות כפייה וישלמו לך מס. ואם לא יסכימו לשלום - הורגים רק את הזכרים, ואת הנשים, ואת הילדים ואת כל הרכוש לקחת כשלל.

פסוקים ט"ז – י"ח

- **במלחמת מצווה** (על ערי כנען) - יש להחרים (=להשמיד) את כל העמים היושבים בתחומי הארץ: גברים, נשים וטף
- הנימוק: פן ילמדו את עם ישראל את דרכם האלילית.

פסוקים י"ט – כ' – איסור השחתת עצים בזמן מלחמה

- אסור לכרות עצי פרי מסיבה תועלתית-חינוכית (פסוק י"ט)
- עצי סרק מותר לכרות – רק אם הנך צריך את העץ לבנייה להטלת מצור על העיר בזמן מלחמה (פסוק כ').

במדבר ל"ה, פסוקים ט' – ל"ד – ערי מקלט ודיני רוצחים – קדושת החיים

פסוקים ט' – ט"ו – ערי המקלט

- עיקרון מנחה בתנ"ך – קדושת החיים. מי שרוצח דינו מוות.
- יש הבחנה בין מי שרוצח במזיד (בכוונה) ודינו צריך להיות מוות, לבין מי שרוצח בשגגה (בלי כוונה) וצריך להגן עליו מפני גאולת הדם (רצח כנקמה).
- קיימת דרישה להקים ערי מקלט שיגנו על אלה שרצחו בשגגה. רוצחים אלה יהיו מוגנים בערי המקלט עד למשפט.
 - יש להקים 6 ערי מקלט בכל רחבי הארץ, כדי שהרוצח יוכל להגיע בקלות לעיר שקרובה אליו.
 - ערי המקלט ישרתו גם את בני ישראל וגם את הגרים שחיים בארץ.
 - ערי המקלט הן גם מקור להגנה מפני גאולת הדם, והן גם העונש לאלה שרצחו בשגגה. רוצחים אלה לא יכולים לעזוב את העיר עד למותו של הכוהן הגדול, ולכן הם נענשים בנייתוק מהמשפחה שלהם ומהפרנסה שלהם.

פסוקים ט"ז – כ"א – רוצח במזיד

- ההוכחה לכך שהרצח בוצע במזיד - הרוצח השתמש באחד מהכלים הבאים: כלי ברזל/ אבן יד/ כלי עץ
- רוצח במזיד הוא מי שבכוונה, מתוך שנאה, השליך את אחד הכלים על הנרצח.
- העונש הוא לפי עקרון מידה כנגד מידה = מוות.
- אם בית הדין פוסק שהרצח בוצע במזיד, גואל הדם יכול לנקום ולרצוח את הפושע בכל מקום, גם אם הפושע מתחבא בעיר מקלט.

פסוקים כ"ב – כ"ט – רוצח בשגגה

- רוצח בשגגה הוא: מי שפעל בלי תכנון/ מי שהשליך אבן אבל בלי כוונה לפגוע באף אחד/ מי שלא היה לו שום מניע לרצוח.
- בפסוקים אלה מופיע תפקיד העדה. העדה היא גוף שמורכב מכל הגברים הבוגרים, נציגי השבטים.

- חברי העדה הם אלה שיחליטו אם הרצח בוצע בשגגה או במזיד.
- אם הרוצח רצח בשגגה – הוא מצילים אותו מגואל הדם ומחזירים אותו לעיר המקלט. המשפחה של הנרצח לא מעורבת בתהליך, כדי לשמור על אובייקטיביות.
- רוצח בשגגה חייב לשבת בעיר המקלט עד שהכוהן הגדול ימות, מכיוון שרק כך תהיה כפרה על הדם של הנרצח. בנוסף, האבל על מותו של הכהן הגדול ישכיח מגואל הדם את הרצון לנקום, והרוצח בשגגה יוכל להשתחרר בלי פחד שיהרגו אותו.

פסוקים ל' – ל"ד – דינים נוספים

- חייבים לפחות 2 עדים כדי לפסוק עונש מוות על רוצח.
- אסור לקחת כופר מהרוצחים. לא מהרוצח בשגגה ולא מהרוצח במזיד.
- אסור להמיר את העונש של עיר המקלט בכסף. את קדושת החיים אי אפשר למדוד בכסף, והאדם צריך לשלם על לקיחת חיי אדם בחייו (או שימות או שיהיה כלוא ומנותק מהכל).
- הפסוק האחרון הוא אזהרה לשופטים בעדה שלא יפעלו בניגוד לדינים של קדושת החיים. כל סטייה מהדינים תגרום לדם הנרצחים שנשפך לטמא את הארץ.
- הנימוק לאזהרה הוא נימוק דתי. אסור לטמא את הארץ שה' שוכן בה.